

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1848 -
1849/2532

นายดวงจันทร์ ธาระบัน

นายชื่นหรือทองแดง ธาระบัน

นายสมบูรณ์ สายน้ำตาล ทนายโจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 237, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากคำแก้ฎีกาของโจทก์ที่ยื่นไว้มีข้อบกพร่องโจทก์จึงขอแก้ไข
คำแก้ฎีการายละเอียดปรากฏในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์
สำนวนแรกและจำเลยสำนวนหลังว่า โจทก์ เรียกจำเลยสำนวนแรกและโจทก์สำนวน
หลังว่า จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่ 1 งาน 23
ตารางวา ตามแผนที่พิพาทหมายสี่เหลี่ยม ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป
จากที่พิพาท

จำเลยฎีกา (อันดับ 63)

โจทก์รับสำเนาฎีกาโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2532(อันดับ 65
แผ่นที่ 2)

โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาและยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 66,68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ขอแก้ไขคำแก้ฎีกา โดยขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย
อนุญาต

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ขอแก้ไขคำแก้ฎีกา โดยขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย
อนุญาต

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ